

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1817/2533

นายคำเต็ม มูลลี

โจทก์

นายประวิทย์ นุชนวลรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายคำเต็ม มูลลี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 89)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 คืนเงินจำนวน 31,000
บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 15 ตุลาคม 2529)
เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นจำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 1 (อันดับ 73)

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76,78)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1
คืนเงินจำนวน 31,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้น
ไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้บังคับโจทก์ให้
ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทุเลาการบังคับ ยกคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1
คืนเงินจำนวน 31,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้น
ไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้บังคับโจทก์ให้
ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทะเลาการบังคับ ยกคำร้องของโจทก์

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ